

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1447/2531

อัยการ กรมอัยการ
นายก รก ฎ สี สด

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ แต่ตามฟ้องได้ความว่าจำเลยปลอมลายมือชื่อของ ก. ลงในแบบฟอร์มแล้วรับเอาสมุดรายงานประจำตัวนักศึกษาและคู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ที่ ก. มีสิทธิจะรับไปเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนามุ่งประสงค์จะเอาสมุดรายงานประจำตัวและคู่มือนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ของโรงพยาบาลศิริราชไปเป็นข้อสำคัญการลงลายมือชื่อของจำเลยเป็นเพียงการใช้กลอุบายแสดงตัวว่าจำเลยเป็น ก. เพื่อเป็นหลักฐานในการเอาทรัพย์สินไปเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวอันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันกล่าวคือจำเลยได้ปลอมลายมือชื่อของนายกรกฎ ศิริมัย นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล ลงในแบบฟอร์มคะแนนปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ภาคที่ 1 อันเป็นเอกสารราชการซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นในหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่องผู้รับสมุดรายงานประจำตัวนักศึกษาแพทย์และ

คู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 เพื่อให้นางระเบียบวิเศษสินธุ์ เจ้าหน้าที่จ่ายสมุด รายงานและคู่มือดังกล่าวลงเชื่อว่าเป็นนายกรกฎ ศิริมัย แล้วจำเลยได้เข้าไปในโรงพยาบาลศิริราชอันเป็นสถานที่ราชการ และลักเอาทรัพย์สินสมุดรายงานและคู่มือดังกล่าวจำนวน 2 เล่ม ราคา 50 บาทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของนางระเบียบวิเศษสินธุ์และเก็บไว้ในโรงพยาบาลศิริราชไปโดยทุจริต และโดยจำเลยใช้กลอุบายแสดงตัวว่าจำเลยเป็นนักศึกษาแพทย์ ชื่อนายกรกฎศิริมัย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 335(8) และ 91 คดีของกลางแก่เจ้าของ จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้น พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 265, 335(8) และ 90 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(8) ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 2 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี คดีของกลางแก่เจ้าของ โจทก์ อุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "เห็นว่าโจทก์ฟ้องจำเลยว่ากระทำความผิด หลายกรรมต่างกัน แม้จำเลยให้การรับสารภาพแต่ตามฟ้องของโจทก์ได้ความว่า จำเลยปลอมลายมือชื่อของนายกรกฎศิริมัยลงในแบบฟอร์มแล้วรับเอาสมุดรายงาน ประจำตัวนักศึกษาแพทย์และคู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ที่นายกรกฎ ศิริมัย มี สิทธิจะรับไปเห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนามุ่งประสงค์จะเอาสมุดรายงานประจำตัวและ คู่มือสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 ของโรงพยาบาลศิริราชไปเป็นข้อสำคัญ การลง ลายมือชื่อของจำเลยเป็นเพียงการใช้กลอุบายแสดงตัวว่าจำเลยเป็นนายกรกฎ ศิริมัย เพื่อเป็นหลักฐานในการเอาทรัพย์สินไปเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียว อันเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท จึงต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษ

จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้อภัยโทษแก่ผู้ต้องหาต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ไม่"

พิพากษายืน

(สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>